Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger i arbeidet mot økonomisk kriminalitet (ø-kriminformasjonsforskriften)

Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til regulering av adgangen til informasjonsdeling og behandling av personopplysninger i arbeidet mot økonomisk kriminalitet

15. juni 2026

Innhold

1 Hovedinnholdet i rapporten 4

2 Bakgrunnen for forskriftsforslaget og arbeidsgruppens rapport 5

2.1 Problemene knyttet til økonomisk kriminalitet 5

2.2 Arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til regulering av adgangen til informasjonsdeling og -behandling i arbeidet mot økonomisk kriminalitet 7

2.2.1 Nærmere om bakgrunnen for arbeidsgruppen 7

2.2.2 Arbeidsgruppens mandat 8

2.2.3 Sammensetningen av arbeidsgruppen 11

2.2.4 Referansegruppen 11

2.2.5 Arbeidet i arbeidsgruppen 12

2.2.6 Avgrensninger 12

2.3 Samarbeid mot økonomisk kriminalitet 13

2.3.1 Begrepsavklaring – strategisk og operativt samarbeid 13

2.3.2 Generelt om samarbeid mot økonomisk kriminalitet 13

2.3.3 Etatssamarbeid mot økonomisk kriminalitet 14

2.3.4 Annet samarbeid mot økonomisk kriminalitet 16

2.4 Bruk av IKT-løsninger i etatssamarbeid mot økonomisk kriminalitet 17

2.5 Meld. St. 15 (2023–2024) Felles verdier – felles ansvar: Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet 17

2.5.1 Hovedinnholdet i stortingsmeldingen 17

2.5.2 Oppfølging av tilgrensende tiltak 18

3 Gjeldende rett 20

3.1 Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser 20

3.1.1 Generelt 20

3.1.2 Grunnloven og EMK 20

3.1.3 Personvernregelverket 22

3.2 Forvaltningslovens regler 26

3.2.1 Innledning 26

3.2.2 Taushetsplikt etter forvaltningsloven 27

3.2.3 Adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 30

3.2.4 Forskriftshjemmelen i forvaltningsloven § 13 g 33

3.2.5 Forvaltningslovens unntak fra taushetsplikt som delingsgrunnlag etter personvernregelverket 36

3.3 Sektorlovgivningen 37

3.3.1 Regler om taushetsplikt i sektorlovgivningen 37

3.3.2 Opplysningsplikt og annen adgang til informasjonsdeling 40
3.4 Strafferettslig regulering 41
3.5 Regulering av informasjonsdeling i a-krimsamarbeidet 42
3.6 Relevant regulering i andre nordiske land 43
3.6.1 Sverige 43
3.6.2 Danmark 45
4 Behovet for informasjonsdeling og annen behandling for å bekjempe økonomisk kriminalitet 46
4.1 Kartlegging av praksisen og behovet innenfor de ulike etatene 46
4.1.1 Møter og informasjonsutveksling med referansegruppen 46
4.1.2 Hovedfunnene fra kartleggingsprosessen 47
4.2 Utfordringer med informasjonsdeling 48
4.3 Utfordringer med annen behandling av informasjon 49
4.4 Behovet for regelverksendringer 50
4.5 Andre kartleggingsprosesser 51
4.6 Opplysningsplikt 52
4.7 Behovet for å kunne dele informasjon med privat sektor 52
4.8 Oppsummering 53
5 Sammenhengen mellom bekjempelse av økonomisk kriminalitet og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 54
5.1 Erfaringer med a-kriminformasjonsforskriften for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 54
5.2 Hva kan overføres fra erfaringene med a-krimsamarbeidet til samarbeidet for bekjempelse av økonomisk kriminalitet? 55
6 Valget av regulering for økt informasjonsdeling og nødvendig adgang til annen behandling av personopplysninger 57
6.1 Valg av hjemmelsgrunnlag 57
6.2 Vurdering av svensk og dansk rett 59
6.3 Opplysningsplikt? 60
7 Forskriftsforslaget – arbeidsgruppens vurderinger og forslag 60
7.1 Behovet for utvidet adgang til å behandle taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger 60
7.2 Forholdet mellom ø-kriminformasjonsforskriften og a-kriminformasjonsforskriften 61
7.3 Begrepsavklaring – økonomisk kriminalitet 61
7.4 Rettslige utgangspunkter og hjemmelsgrunnlag 63
7.5 Adgang til deling av taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger 64
7.5.1 Organer som skal omfattes av forskriften 64

7.5.2 Oppgaver som skal omfattes av forskriften 68
7.5.3 Kravet til forholdsmessighet 69
7.5.4 Særregulering for Arbeids- og velferdsetaten 73
7.5.5 Krav til notoritet 74
7.6 Adgang til annen behandling av personopplysninger 75
7.6.1 Innledning 75
7.6.2 Sammenstilling av opplysninger 75
7.6.3 Bruk og tilgang til et felles IKT-system 77
7.6.4 Sletting 78
7.7 Adgang til viderebehandling av personopplysninger 78
7.8 Opplysninger som kan behandles etter forskriften 79
7.8.1 Vanlige personopplysninger 79
7.8.2 Særlige kategorier av personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser 79
7.9 Behandlingsansvar 81
7.10 Saksbehandlingen i forbindelse med delingen 82
7.11 Arkivtekniske spørsmål 84
7.12 Personvernkonsekvenser av forslagene 84
7.13 Endringer i eksisterende forskrifter 85
8 Økonomiske og administrative konsekvenser 88
9 Forskriftsforslag 88

1 Hovedinnholdet i rapporten

Våren 2024 ble Meld. St. 15 (2023–2024) *Felles verdier – felles ansvar: Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet* (stortingsmeldingen eller meldingen) lagt fram og vedtatt. Som ledd i oppfølgingen av to tiltak i meldingen etablerte Justis- og beredskapsdepartementet, i samråd med Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, forsommeren 2025 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til regelverket for deling og annen behandling av personopplysninger i etatsarbeidet mot økonomisk kriminalitet, samt utarbeide forslag til hjemmelsgrunnlag for slik deling og behandling. Arbeidsgruppen legger med dette fram sitt forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger i arbeidet mot økonomisk kriminalitet (ø-kriminformasjonsforskriften), med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven eller fvl.) § 13 g.

Formålet med forskriften er å sikre at relevante offentlige organer får nødvendig adgang til å dele og behandle taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger, slik at økonomisk kriminalitet kan forebygges og bekjempes på en effektiv måte.

Etter forskriftsforslaget gis nærmere angitte forvaltningsorganer en presis og tilstrekkelig vid adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger med hverandre og med andre organer som er underlagt taushetsplikt etter sektorlovgivningen. Delingen kan bare skje for å utføre mottaker- eller avgiverorganets oppgaver i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Videre skal forskriften gi samtlige av de angitte organene hjemmel til å sammenstille personopplysninger i forbindelse med delingen, uavhengig av om de aktuelle opplysningene opprinnelig ble samlet inn for et annet og uforenlig formål. Slik sammenstilling kan imidlertid bare skje for nærmere angitte formål. Felles for organene som omfattes, er at de har en rolle i å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, og at de besitter informasjon som er relevant for andre organer å ha kjennskap til i sitt kriminalitetsbekjempende arbeid. Det foreslås ingen plikt til å dele taushetsbelagte opplysninger.

I tillegg foreslås det endringer i forskrift 23. november 2016 nr. 1630 om skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften), forskrift 1. juli 2025 nr. 1396 om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsforskriften), forskrift 27. oktober 2022 nr. 1901 om inn- og utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift 27. oktober 2022 om tollavgift (tollavgiftsforskriften), som vil gi Skatteetaten og Tolletaten adgang til å dele opplysninger på tilsvarende vilkår som etter forskriftsforslaget.

Det foreslås også endringer i forskrift 17. juni 2022 nr. 1045 om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften) §§ 3, 5 og 6, for å harmonisere forskriftene og fremme et ensartet og praktikabelt regelverk.

2 Bakgrunnen for forskriftsforslaget og arbeidsgruppens rapport

2.1 Problemene knyttet til økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet får negative konsekvenser på mange måter. For det første genererer det enorme økonomiske tap, som rammer enkeltpersoner, virksomheter og velferdsstaten. I tillegg svekkes verdiene samfunnet vårt er tuftet på, som trygghet og tillit. Kriminaliteten er også i stadig utvikling, blant annet på grunn av drivere som teknologiutvikling, digitalisering, globalisering og et geopolitisk bilde i endring.[1] Skillet mellom alvorlig økonomisk kriminalitet og annen profittmotivert organisert kriminalitet er i ferd med å viskes ut – økonomisk kriminalitet er i stor grad en integrert del av den organiserte kriminaliteten.

Selv om all økonomisk kriminalitet er samfunnsskadelig, er det enkelte kriminalitetstyper som er særlig utfordrende og gir grunn til særskilt omtale. *Bedragerier* er ett eksempel. Aktører som begår bedragerier lurer til seg verdier de ikke har krav på, og dette kan ramme «alle», både privatpersoner, virksomheter og offentlige myndigheter. Kriminalitetsformen er også utbredt, særlig på grunn av kunstig intelligens, automatisering, digitalisering og globalisering.[2] Gjennom dette har aktørene – inkludert kriminelle nettverk – anledning til å begå bedragerier i et høyere tempo og i et større omfang enn tidligere, gjerne på tvers av landegrenser og gjennom bruk av

[1] *The other side of the coin* (Europols trusselvurdering for finansiell og økonomisk kriminalitet), 2023, side 5. Rapporten er tilgjengelig via følgende lenke på Europols nettside: The Other Side of the Coin - Analysis of Financial and Economic Crime (EN).pdf.

[2] *The changing DNA of serious and organised crime* (Europols trusselvurdering for alvorlig og organisert kriminalitet (SOCTA)), 2025, side 42. Rapporten er tilgjengelig via følgende lenke på Europols nettside: EU-SOCTA-2025.pdf.

stråpersoner og profesjonelle medhjelpere. Utbyttet som genereres, brukes typisk til å finansiere andre former for kriminalitet og re-integreres på den måten i annen kriminell virksomhet.[3]

Bedragerier utgjør en dominerende del av den registrerte økonomiske kriminaliteten, med store økonomiske tap.[4] I tillegg utgjør kriminaliteten ofte en emosjonell tilleggsbelastning for dem som rammes.[5]

Et annet eksempel er *registerkriminalitet*. I Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters (NTAES) risikovurderinger av registermanipulasjon beskrives dette som systematisk misbruk, manipulering eller uriktige opplysninger i offentlige registre for å oppnå økonomiske fordeler eller legge til rette for annen kriminalitet. NTAES peker på at digitalisering og tillitsbaserte ordninger – der forvaltningen legger til grunn at innrapporterte opplysninger er korrekte – skaper sårbarheter som kriminelle aktører utnytter. Manipulerte eller fiktive data kan gi grunnlag for feilaktige utbetalinger og et betydelig økonomisk tap for staten og private aktører.

Rapporten viser at dagens sektorvise og fragmenterte regelverk for informasjonsdeling gjør det krevende for etater å avdekke mønstre, sammenstille opplysninger og identifisere manipulasjon på tvers av registre.[6]

Korrupsjon gir også grunn til særskilt omtale. Kriminalitetstypen innebærer å bestikke eller å la seg bestikke i en viss posisjon eller stilling for privat gevinst. Sakene kan være både vanskelige å avdekke og etterforske, blant annet fordi de involverte har et insentiv til å holde fordelsoverføringene skjult.[7] I tillegg fordrer det en viss kompetanse og kjennskap til næringslivet for å avdekke avvik som utgjør eller fordekker korrupsjon.[8]

Korrupsjon har store og åpenbare konsekvenser. Den svekker borgernes tillit til myndighetene og undergraver rettstaten og demokratiet. I tillegg skader kriminaliteten private økonomiske interesser, hemmer sunn konkurranse, fører til økonomisk stagnasjon og hindrer effektiv ressursutnyttelse. Konsekvensene er med andre ord vidtrekkende. På grunn av de særlige samfunnsskadelige konsekvensene korrupsjon kan ha, straffes kriminaliteten strengere enn annen økonomisk kriminalitet.

Kriminalitetsformen er utbredt blant organiserte kriminelle. Europol anslår at 60 prosent av kriminelle nettverk i EU benytter korrupsjon som metode for å nå sine mål, og korrupsjon er ofte en nødvendig komponent for at organisert kriminalitet skal være vellykket.[9]

I likhet med korrupsjon er *hvitvasking* utbredt blant kriminelle nettverk i EU. Europol anslår at nær 70 prosent av nettverkene benytter seg av grunnleggende hvitvaskingsmetoder for å vaske

---

[3] *Bedrageri – et samfunnsproblem*, Økokrim 2023, side 5. Rapporten er tilgjengelig via følgende lenke: Bedrageri - et samfunnsproblem.

[4] *Politiets årsrapport*, Politidirektoratet 2024, side 121 og *Beregnet utbytte fra bedragerier i Norge 2024*, Økokrim 2025, side 3 og 8. Årsrapporten er tilgjengelig via følgende lenke på regjeringens nettside: politiets-arsrapport-2024.pdf, og Økokrim-rapporten er tilgjengelig via følgende lenke: Beregnet utbytte fra bedragerier i Norge 2024.

[5] *Bedrageri – et samfunnsproblem*, Økokrim 2023, side 4.

[6] Rapporten om registermanipulasjon fra NTAES er tilgjengelig via følgende lenke på NTAES´ hjemmeside: Rapport - Registermanipulasjon.

[7] Meld. St. 15 (2023–2024) side 58. Stortingsmeldingen er tilgjengelig via følgende lenke på regjeringens nettside: Meld. St. 15 (2023–2024).

[8] Meld. St. 15 (2023–2024) side 58.

[9] *The other side of the coin* (Europols trusselvurdering for finansiell og økonomisk kriminalitet), 2023, side 9 og 21.

ingen formelle krav til rettsgrunnlagets art – både lov, forskrift og ulovfestet rett kan i prinsippet oppfylle kravet. Det avgjørende er at rettsgrunnlaget materielt sett er tilgjengelig og forutberegnelig.

I *L.H. mot Latvia* (29. april 2014) avsnitt 47 presiserer EMD at nasjonal rett videre må være tilstrekkelig presis og gi et vern mot vilkårlighet. Rettsgrunnlaget må angi rammene for myndighetenes skjønnsutøvelse og hvordan dette skjønnet skal praktiseres. Dette innebærer at lovgivningen må gi klare holdepunkter for hvilke inngrep som kan foretas, av hvem og på hvilke vilkår.

Hjemmelskravet kan også innebære et krav om særskilte garantier («safeguards»). I ovennevnte *S. og Marper mot Storbritannia* (4. desember 2008), som gjaldt lagring av biometriske data, understreker EMD i avsnitt 99 behovet for «clear, detailed rules» om blant annet lagringstid, bruk, tilgang, sikkerhet og sletting. Slike garantier skal redusere risikoen for misbruk og sikre at inngrepet holdes innenfor legitime rammer. Hvilke garantier som kreves, beror på inngrepets art og omfang, jf. *P.G. og J.H. mot Storbritannia* (25. september 2001*)* avsnitt 46.

Hva som anses som tilstrekkelig rettsgrunnlag for inngrep etter EMK artikkel 8 nr. 2 og hvilke særskilte garantier som eventuelt kreves, beror med andre ord på en konkret vurdering, blant annet av hvor inngripende behandlingen er.

Også andre bestemmelser i Grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner kan ha betydning for forvaltningens adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger. Generelt vil forvaltningens deling av personopplysninger kunne anses som et inngrep overfor den som opplysningene gjelder. I henhold til legalitetsprinsippet, kodifisert i Grunnloven § 113, vil delingen da kreve klar hjemmel i lov. Deling av taushetsbelagte opplysninger kan etter omstendighetene også anses som et inngrep i eiendomsrettsvernet etter EMK P1-1, slik at det også av den grunn stilles krav til hjemmel, et legitimt formål og forholdsmessighet.

3.1.3 Personvernregelverket

Forvaltningsorganers adgang til å dele personopplysninger begrenses også av reglene om behandling av personopplysninger i EUs personvernforordning, forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen). Personvernforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjelder som norsk lov, jf. lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 1. Personvernforordningen og personopplysningsloven, samlet omtalt som personvernregelverket, har som hovedformål å etablere et vern for fysiske personer ved behandlingen av personopplysninger.

Personopplysningsregelverket gjelder ved «helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register», med mindre noe annet er bestemt i eller med hjemmel i lov, jf. personopplysningsloven § 2 første ledd og forordningen artikkel 2.

Med «personopplysninger» menes etter forordningen «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»)», jf. forordningen artikkel 4 nr. 1, mens «behandling» er definert som «enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke», jf. forordningen artikkel 4 nr. 2.

Personvernregelverket inneholder grunnleggende prinsipper og vilkår for behandling av personopplysninger. Den som får sine personopplysninger behandlet – den registrerte – er gitt en rekke individuelle rettigheter som skal sikre kontroll over egne personopplysninger og innsyn i hvordan opplysningene behandles, se forordningen kapittel III.

Den som behandler personopplysninger – den behandlingsansvarlige – skal på sin side sørge for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med forordningen, herunder at det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag og at opplysningene bare brukes til klart angitte og legitime formål. Det innebærer også en plikt til å begrense behandlingen til det som er nødvendig, sikre at opplysningene er korrekte og oppdaterte, og ikke lagre dem lenger enn formålet tilsier.

For at en behandling av personopplysninger skal være lovlig etter personvernregelverket, må behandlingen ha et rettslig grunnlag – et behandlingsgrunnlag. Reglene om behandlingsgrunnlag følger av personvernforordningen artikkel 6. I tillegg inneholder artikkel 9 og 10 ytterligere regler om behandling av særlige kategorier av personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser.

I personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a til f er det gitt en uttømmende opplisting av alternative behandlingsgrunnlag. Etter nevnte bestemmelse er en behandling av personopplysninger lovlig dersom den bygger på samtykke, jf. bokstav a, eller dersom den er «nødvendig» for å oppfylle et av formålene i bokstav b til f. For offentlige myndigheter er det særlig formålene i bokstav c og e som er relevante. Bokstav c åpner for behandling som «er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», mens bokstav e gir grunnlag for en behandling som «er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».

Der det er formålet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller e som gir grunnlag for behandlingen av personopplysninger, kreves det i tillegg et supplerende rettsgrunnlag i unionsretten eller nasjonal rett, jf. artikkel 6 nr. 3. I forarbeidene til personopplysningsloven la departementet til grunn at lov- og forskriftsbestemmelser i hvert fall vil være tilstrekkelig til å utgjøre et slikt supplerende rettsgrunnlag, og at antagelig også vedtak fattet i medhold av lov eller forskrift vil være tilstrekkelig, se Prop. 56 LS (2017–2018) punkt 6.3.2 side 33.

Forordningen oppstiller også innholdsmessige krav til det supplerende rettsgrunnlaget. For behandling etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c kreves det at «formålet med behandlingen skal være fastsatt» i det supplerende rettsgrunnlaget, mens det for behandling etter artikkel 6 nr. 1 bokstav e kreves at formålet med behandlingen skal være nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Det innholdsmessige kravet er forstått som at lovgiver må angi formålet med behandlingen og de nærmere rammene for den på en klar og forutsigbar måte, slik at individets rett til privatliv og vern av personopplysninger ivaretas. Derimot kreves det neppe at det supplerende grunnlaget uttrykkelig må regulere behandling av personopplysninger, se Prop. 56 LS (2017–2018) punkt 6.3.2 side 33.

Det at et forvaltningsorgan har et rettslig grunnlag til å *samle inn* personopplysninger, gir ikke organet en automatisk rett til å *dele* opplysningene eller på annen måte behandle opplysningene videre. I personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b er det inntatt en *formålsbegrensning*, som går ut på at personopplysninger skal samles inn «for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene».

Formålsbegrensningen innebærer i utgangspunktet at personopplysninger bare kan behandles for nye formål dersom det nye formålet er forenelig med det opprinnelige innsamlingsformålet. Hvis viderebehandlingen er forenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet, kreves det ikke noe annet rettslig grunnlag for viderebehandlingen utover det grunnlaget som lå til grunn for

den opprinnelige innsamlingen av opplysningene, jf. fortalen til forordningen punkt nr. 50 og artikkel 6 nr. 4.

Dersom det nye formålet *ikke* er forenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet, er behandlingen i utgangspunktet forbudt. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 4 åpner imidlertid for behandling til et uforenelig formål dersom behandlingen har grunnlag i den registrertes samtykke eller særskilt hjemmel i unionsretten eller nasjonal rett. Det er selve «behandlingen til for et annet formål» som må ha grunnlag i lov eller samtykke, noe som innebærer at lovgrunnlaget eller samtykket må knytte seg til selve viderebehandlingen for uforenlige formål. Det følger videre av artikkel 6 nr. 4 at lovgrunnlaget for slik for viderebehandling til uforenelige formål må utgjøre «et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for å sikre oppnåelse av målene nevnt i artikkel 23 nr. 1». Artikkel 23 nr. 1 lister opp viktige samfunnsinteresser som kan begrunne begrensninger i de registrertes rettigheter, blant annet hensynet til statens nasjonale sikkerhet, forsvar og den offentlig sikkerhet, forebygging, etterforskning eller straffeforfølgning av straffbare handlinger, andre viktige mål av generell allmenn interesse, samt tilsyns- og kontrollfunksjoner.

Hva som skal regnes som et forenelig formål, må vurderes konkret. I forordningen artikkel 6 nr. 4 er det inntatt en ikke-uttømmende liste av relevante momenter i denne forenlighetsvurderingen.

Det at et forvaltningsorgan deler videre personopplysninger som det har samlet inn med hjemmel i lov, kan bli ansett som en uforenelig viderebehandling som krever slik særskilt hjemmel. Hvor spesifikt og klart et slikt særskilt hjemmelsgrunnlag for viderebehandling til et uforenelig formål må være, beror blant annet på hvor inngripende behandlingen er. En bestemmelse i nasjonal rett som gir forvaltningen adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger, kan etter omstendighetene utgjøre tilstrekkelig hjemmel til å utlevere personopplysningene til et annet og uforenelig formål enn det formålet opplysningene ble innsamlet for. I slike tilfeller er det nærliggende å anta at hjemmelen som åpner for å dele taushetsbelagte opplysninger, også gir tilstrekkelig rettslig grunnlag for å dele personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, til nye formål, se blant annet Prop. 115 L (2017-2018) punkt 3 og punkt 5.7. i veilederen «Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder» (2023).

Når det gjelder forskriftshjemmelen i forvaltningsloven § 13 g, er det uttrykkelig lagt til grunn i forarbeidene at forskrifter gitt i medhold av § 13 g første punktum vil kunne utgjøre et slikt særskilt grunnlag for viderebehandling av taushetsbelagte personopplysninger for nye og uforenlige formål etter forordningen artikkel 6 nr. 4, se Prop. 166 L (2020–2021) særmerknaden til § 13 g i punkt 8 på side 61. Det er nærliggende å anta at dette også må gjelde personopplysninger som ikke er taushetsbelagte.

Justis- og beredskapsdepartementet har generelt lagt til grunn at bestemmelser som gir forvaltningen adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger, kan utgjøre en tilstrekkelig hjemmel etter personvernregelverket for deling av personopplysninger til et annet og uforenelig formål enn det opprinnelige innsamlingsformålet. Se blant annet punkt 12.5.1.2 side 176 i Prop. 79 L (2024–2025), der departementet skriver følgende:

> «Departementet har i alminnelighet lagt til grunn at bestemmelser som gir forvaltningen adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger etter omstendighetene også kan utgjøre en tilstrekkelig hjemmel etter personvernregelverket for å behandle personopplysninger til et nytt og uforenelig formål. Videre har departementet lagt til grunn at det i utgangspunktet er nærliggende å anta at slike bestemmelser også vil kunne gi

> tilstrekkelig grunnlag for å dele personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, til nye formål.»

I ny forvaltningslov § 34 tredje ledd er det inntatt en uttrykkelig bestemmelse om at forvaltningslovens unntak fra taushetsplikt for personlige forhold utgjør selvstendige rettslige grunnlag for deling av personopplysninger etter personvernforordningen. Denne bestemmelsen er også ment å inkludere personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, se merknaden til § 34 tredje ledd i Prop. 79 L (2024–2025). Det er gitt en nærmere omtale av dette i punkt 3.2.5.

For noen typer personopplysninger oppstiller personvernforordningen et særlig vern i form av tilleggskrav for behandlingen – utover det som følger av artikkel 6, jf. artikkel 9 og 10. Artikkel 9 omfatter særlige kategorier av personopplysninger som anses særlig sensitive, herunder opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, genetiske og biometriske data, helseopplysninger samt opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering.

Behandling av særlige kategorier av personopplysninger er forbudt etter artikkel 9 nr. 1, med mindre et av de særskilte unntakene etter artikkel 9 nr. 2 åpner for behandlingen. Et relevant unntak i denne sammenhengen er inntatt i artikkel 9 nr. 2 bokstav g, som åpner for behandling av særlige kategorier av personopplysninger når dette er nødvendig av hensyn til «viktige allmenne interesser». Etter dette unntaket kreves det i tillegg at det må foreligge et særskilt grunnlag i unionsretten eller nasjonal rett som åpner for behandlingen, og som står i et rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd, er forenlig med det vesentligste innholdet i retten til vern av personopplysninger og som sikrer egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.

Når det gjelder hvor klar eller spesifikk en bestemmelse som åpner for behandling av særlige kategorier av personopplysninger, må være, har Justis- og beredskapsdepartementet uttalt følgende i forarbeidene til personopplysningsloven, Prop. 56 LS (2017–2018) punkt 7.1.3 side 40:

> «[…] Når de nevnte bestemmelsene i artikkel 9 nr. 2 krever et «grunnlag» for behandlingen, eller at behandlingen er «tillatt», kan de etter sin ordlyd neppe sies å stille et ubetinget krav om at det alltid må foreligge en helt uttrykkelig og spesifikk lovhjemmel. På samme måte som når det gjelder kravet om supplerende rettsgrunnlag etter artikkel 6 nr. 3, må det vurderes konkret om en bestemmelse er tilstrekkelig for en gitt behandling, jf. punkt 6.3.2 samt punkt 6.4 om kravene om rettsgrunnlag etter Grunnloven og EMK. Det bør tas i betraktning i en slik vurdering at formålet med artikkel 9 nr. 1 er å sikre særlige kategorier av personopplysninger et særlig vern, noe som kan tilsi at det må gjelde strengere krav enn etter artikkel 6 nr. 3. Departementet bemerker at det etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 ikke trekkes noe systematisk skille mellom alminnelige personopplysninger og særlige kategorier. Personopplysningenes sensitivitet vil i denne sammenhengen være et moment i vurderingen av inngrepets art og omfang, som igjen har betydning for hvilke krav som stilles til inngrepshjemmelen.»

Når det gjelder kravet i artikkel 9 nr. 2 bokstav g om at nasjonal rett må sikre «egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser» ved behandlingen av særlige kategorier personopplysninger, uttalte Justis- og beredskapsdepartementet følgende i ovennevnte forarbeider, samme sted: